LICITACON ANÁLISE TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARECER TÉCNICO

nº 8D6F/2026

Conformidade do estudo técnico preliminar com a Lei 14.133/2021

OBJETO

Aquisição de Sabonete líquido de glicerina, Loção Protetora Infantil, Shampoo neutro e Vitamina D3 solução em gotas 400UI, para cumprimento de determinação judicial (paciente com APLV)

INTERESSADO	Prefeitura Municipal de Maricá – Secretaria de Saúde
PROCESSO	Processo 10247/2026 (PNCP 29131075000193-1-000277/2026)
MODALIDADE	Dispensa de licitação (enquadrada no art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021), sem registro de preços; homologada em R$ 2.647,47
BASE LEGAL	Lei 14.133/2021
DATA	29 de outubro de 2026

SITUAÇÃO GERAL **Há ajustes recomendados, sem falha grave identificada.**

PARECER OPINATIVO As recomendações não vinculam o destinatário; a decisão final é sempre de quem recebe este parecer.

Maricá – RJ
2026

SUMÁRIO

1 PAINEL EXECUTIVO....3
2 RELATÓRIO....5
3 FUNDAMENTAÇÃO....6
3.1 Estimativa das quantidades com memória de cálculo....6
3.2 Estimativa do valor da contratação....8
3.3 Justificativa do parcelamento ou não....9
3.4 Justificativa dos elementos não contemplados....11
3.5 Enquadramento como dispensa emergencial (art. 75, VIII) sem demonstração da emergência e do lapso temporal....12
3.6 Dispensa do Termo de Referência e contratação com base apenas em proposta comercial....13
3.7 Alinhamento com o plano de contratações anual....14
3.8 Requisitos da contratação....15
3.9 Levantamento de mercado e escolha da solução....16
3.10 Resultados pretendidos....17
3.11 Providências prévias e capacitação de fiscais....18
3.12 Contratações correlatas e interdependentes....18
3.13 Posicionamento conclusivo....19
3.14 Documento intitulado "Estudo Técnico Preliminar" que declara não ser o estudo; amparo em decreto municipal de leitura incerta....20
4 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA....21
5 CONCLUSÃO....22
REFERÊNCIAS....26
APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO....27
APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES....27

1 PAINEL EXECUTIVO

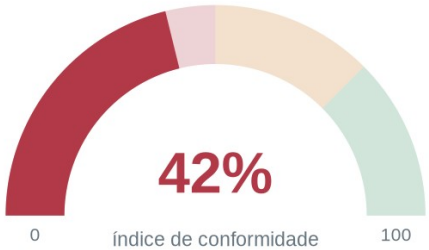
Visão geral do resultado. O detalhamento, com o texto legal e os precedentes, está na seção 3.

0	6	8	2
GRAVIDADE ALTA	GRAVIDADE MÉDIA	GRAVIDADE BAIXA	MELHORIAS

Resultado da verificação



Conformidade dos itens aplicáveis



Índice de conformidade: itens conformes mais metade dos parcialmente conformes, divididos pelos itens aplicáveis e verificáveis. Indicador de leitura rápida; não substitui o exame de cada apontamento.

PRINCIPAIS ACHADOS

ITEM	ACHADO	GRAVIDADE	DISPOSITIVO
3.1	Estimativa das quantidades com memória de cálculo	● Média Parcialmente conforme	art. 18, § 1º, inciso IV e outros
3.2	Estimativa do valor da contratação	● Média Não conforme	art. 18, § 1º, inciso VI e outros
3.3	Justificativa do parcelamento ou não	● Média Não conforme	art. 18, § 1º, inciso VIII e outros
3.4	Justificativa dos elementos não contemplados	● Média Parcialmente conforme	art. 18, § 2º
3.5	Enquadramento como dispensa emergencial (art. 75, VIII) sem demonstração da emergência e do lapso temporal	● Média Apontamento adicional	art. 75, inciso VIII e outros
3.6	Dispensa do Termo de Referência e contratação com base apenas em proposta comercial	● Média Apontamento adicional	art. 72, inciso I
3.7	Alinhamento com o plano de contratações anual	● Baixa Parcialmente conforme	art. 18, § 1º, inciso II e outros
3.8	Requisitos da contratação	● Baixa Parcialmente conforme	art. 18, § 1º, inciso III
3.9	Levantamento de mercado e escolha da solução	● Baixa Parcialmente conforme	art. 18, § 1º, inciso V
3.10	Resultados pretendidos	● Baixa Parcialmente conforme	art. 18, § 1º, inciso IX

3.11	Providências prévias e capacitação de fiscais	● **Baixa** Não conforme	art. 18, § 1º, inciso X
3.12	Contratações correlatas e interdependentes	● **Baixa** Não conforme	art. 18, § 1º, inciso XI
3.13	Posicionamento conclusivo	● **Baixa** Parcialmente conforme	art. 18, § 1º, inciso XIII e outros
3.14	Documento intitulado "Estudo Técnico Preliminar" que declara não ser o estudo; amparo em decreto municipal de leitura incerta	● **Baixa** Apontamento adicional	art. 18, § 2º

PARECER TÉCNICO	nº 8D6F/2026
INTERESSADO	Prefeitura Municipal de Maricá – Secretaria de Saúde
ASSUNTO	Análise de conformidade — Aquisição de Sabonete líquido de glicerina, Loção Protetora Infantil, Shampoo neutro e Vitamina D3 solução em gotas 400UI, para cumprimento de determinação judicial (paciente com APLV)
REFERÊNCIA	Processo 10247/2026 (PNCP 29131075000193-1-000277/2026)

EMENTA: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 75, VIII. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SAÚDE. NÃO ELABORAÇÃO DO ETP. ESTIMATIVA DE VALOR. PARCELAMENTO. QUANTITATIVOS. PROPOSTA ÚNICA O documento intitulado ETP não é propriamente um estudo: é uma justificativa de não elaboração, amparada em decreto municipal, para a compra de insumos de higiene e vitamina D3 determinada em ação judicial. Descreve bem a urgência e a necessidade, mas não traz quantitativos, estimativa de preço, análise de alternativas, parcelamento, providências prévias, contratações correlatas nem conclusão. A justificativa de não elaboração (custo e tempo) é frágil, e o enquadramento no art. 75, VIII, merece reexame.

NATUREZA OPINATIVA DESTE PARECER

Este parecer técnico tem natureza exclusivamente opinativa. Ele expõe a análise de conformidade dos documentos examinados, aponta todos os aspectos identificados — dos críticos aos de baixa vulnerabilidade — e recomenda providências, mas não vincula quem o recebe.

A decisão de adotar, total ou parcialmente, as recomendações, ou de manter o documento como está, é de competência e responsabilidade exclusivas do destinatário (o agente público, a autoridade competente ou o contratante), que deve ponderá-las com os demais elementos do processo.

Fundamento: o Supremo Tribunal Federal distingue o parecer facultativo, o obrigatório e o vinculante; no parecer facultativo e no obrigatório não vinculante, a autoridade não fica adstrita à opinião emitida e responde pela decisão que tomar (STF, MS 24.631/DF, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9 ago. 2007). A distinção entre parecer vinculante e não vinculante também consta da Lei nº 9.784/1999 (art. 42, §§ 1º e 2º). A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que o agente público responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro (art. 28).

Este parecer, contratado livremente e sem previsão legal que o torne obrigatório ou vinculante, não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021) nem a manifestação dos órgãos de assessoramento e controle.

2 RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica de conformidade solicitada em relação ao processo Processo 10247/2026 (PNCP 29131075000193-1-000277/2026), do Prefeitura Municipal de Maricá – Secretaria de Saúde, cujo objeto é: Aquisição de Sabonete líquido de glicerina, Loção Protetora Infantil, Shampoo neutro e Vitamina

D3 solução em gotas 400UI, para cumprimento de determinação judicial (paciente com APLV).

Foram examinados os seguintes documentos: Estudo Técnico Preliminar (https://pncp.gov.br/app/editais/29131075000193/2026/277, 2 páginas). O exame teve por parâmetro a Lei 14.133/2021, aplicando-se o roteiro de verificação Licitacon (versão 2026-10-29), com 17 itens pertinentes ao caso.

O documento, de 3 páginas e com texto obtido por OCR, é assinado pela Coordenação de Assistência Farmacêutica e pelo Secretário de Saúde. Declara que o ETP é facultativo nos termos do art. 5º, § 1º, do Decreto Municipal 78/2025 e que não foi elaborado, por causa dos custos e do tempo necessários e do prazo curto para atender à demanda. Também dispensa o Termo de Referência. A contratação decorre de determinação judicial, com laudo médico, para fornecer quatro insumos a paciente diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca. Foi enquadrada como dispensa por emergência (art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021) e já foi homologada por R$ 2.647,47. O texto trata com suficiência a necessidade e a urgência. Não registra quantidades, preços, pesquisa de mercado, alternativas, parcelamento, providências de fiscalização, contratações correlatas nem conclusão formal. Também não explica a lacuna entre a data aparente da ação judicial (2024) e a contratação emergencial (2026). O único parâmetro de preço mencionado é a "proposta comercial obtida".

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

3 FUNDAMENTAÇÃO

Cada apontamento indica a constatação no documento, o dispositivo legal aplicável (transcrito do texto oficial vigente), a análise do caso, o risco de manutenção, a providência recomendada e os precedentes localizados na Biblioteca Licitacon.

3.1 Estimativa das quantidades com memória de cálculo

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Estudo Técnico Preliminar, Página 2, 3º parágrafo

Constatação. O documento afirma que o quantitativo foi fixado pelo Poder Judiciário, mas não informa as quantidades, a periodicidade nem o período coberto.

Também não analisa a recorrência do fornecimento: a ação aparenta ser de 2024 e o tratamento tende a ser contínuo.

O documento dispõe: “Desta maneira, considerando que o objeto, o quantitativo e as condições de entrega” (Página 2, 3º parágrafo).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 1º, inciso IV e pelo art. 18, § 2º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: [...] estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º, inciso IV)

> O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. (BRASIL, 2021, art. 18, § 2º)

Análise. O art. 18, § 1º, IV, exige estimativa das quantidades, acompanhada de memória de cálculo e de documentos de suporte. A memória pode ser simples quando o quantitativo vem de decisão judicial, mas o ETP precisa ao menos indicar a quantidade e o documento que a fixa. Além disso, deve considerar interdependências e economia de escala.

Risco de manutenção. Subdimensionamento, que exigirá nova dispensa em curto prazo. Também risco de fracionamento de despesa e de descumprimento da ordem judicial.

Providência recomendada. Incluir nos autos tabela com item, unidade, quantidade, periodicidade e período, com referência à folha da decisão ou do laudo. Avaliar se o fornecimento é contínuo, para planejar a próxima aquisição de forma agregada, em vez de dispensas sucessivas.

REDAÇÃO SUGERIDA Os quantitativos foram fixados pela decisão judicial proferida nos autos nº 5003178-54.2024.4.02.5102 (fls. __) e pelo laudo médico (fls. __), conforme tabela: [item | unidade | quantidade | periodicidade]. Por se tratar de tratamento de duração [determinada/indeterminada], a próxima aquisição será planejada considerando o consumo mensal informado.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.2 Estimativa do valor da contratação

GRAVIDADE MÉDIA · Não conforme · Estudo Técnico Preliminar, Página 2, 3º parágrafo

Constatação. O documento não apresenta estimativa de valor, preços unitários referenciais nem memória de cálculo. O único parâmetro mencionado é a "proposta comercial obtida". O valor homologado (R$ 2.647,47) coincide com o estimado publicado no PNCP, o que sugere que o preço da contratação foi tomado diretamente da proposta de um fornecedor, sem pesquisa em outras fontes. O decreto municipal citado prevê a Estimativa de Valor e a Memória de Cálculo como documentos da fase de planejamento, e eles não constam no material analisado.

O documento dispõe: “decisão judicial e na proposta comercial obtida, conferindo a agilidade que a saúde do menor” (Página 2, 3º parágrafo).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 1º, inciso VI, pelo art. 18, § 2º e pelo art. 23, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: […] estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º, inciso VI)
>
> O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. (BRASIL, 2021, art. 18, § 2º)
>
> O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. (BRASIL, 2021, art. 23)

Análise. O art. 18, § 1º, VI, e o § 2º tornam obrigatória a estimativa do valor com preços unitários e documentos de suporte. O art. 23 exige que o valor seja compatível com o mercado, considerando bancos de dados públicos. Uma única cotação do próprio fornecedor não comprova compatibilidade e é insuficiente como pesquisa de preços.

Risco de manutenção. Sobrepreço não detectado e questionamento do controle. A cotação isolada de itens de higiene e de suplemento também pode ter sido feita sem equivalência de apresentação e quantidade.

Providência recomendada. Se houver pesquisa de preços em outro documento dos autos, referenciá-la. Caso contrário, complementar com preços de painéis oficiais, contratações similares de outros entes ou ao menos três cotações, e registrar a metodologia. Verificar se o preço contratado é compatível e documentar a conclusão. Se houver sobrepreço, buscar a readequação nas próximas entregas.

REDAÇÃO SUGERIDA A estimativa foi elaborada com base em [Painel de Preços/Banco de Preços em Saúde/contratações similares/cotações de no mínimo três fornecedores], calculada pela [média/mediana/menor preço], conforme planilha às fls. __. O preço contratado de R$ 2.647,47 é compatível com os valores de mercado.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> A pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo da licitação não deve se restringir a cotações junto a fornecedores, devendo ser utilizadas outras fontes como parâmetro, a exemplo de painéis de preços oficiais (TCM-RJ, Voto 268/2026 · Proc. 040/102817/2026 · Enunciado 339) [fonte oficial]

3.3 Justificativa do parcelamento ou não

GRAVIDADE MÉDIA · Não conforme · Estudo Técnico Preliminar

Constatação. O documento não justifica a contratação conjunta ou separada dos quatro itens, que são de naturezas distintas: produtos de higiene e cosméticos infantis, e um medicamento/suplemento. Não consta se a contratação foi por item ou por lote, nem se o mesmo fornecedor atende todos.

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 1º, inciso VIII, pelo art. 18, § 2º, pelo art. 47, inciso II, pelo art. 47, § 1º e pelo art. 40, inciso V, alínea b, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: […] justificativas para o parcelamento ou não da contratação; (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º, inciso VIII)

> O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. (BRASIL, 2021, art. 18, § 2º)

> As licitações de serviços atenderão aos princípios: […] do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. (BRASIL, 2021, art. 47, inciso II)

> Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados: […] (BRASIL, 2021, art. 47, § 1º)
>
> atendimento aos princípios: […] do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso; (BRASIL, 2021, art. 40, inciso V, alínea b)

Análise. O art. 18, § 1º, VIII, e o § 2º exigem justificativas para o parcelamento ou não da contratação. O art. 47, II, e o art. 40, V, b, determinam o parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Para itens divisíveis, a aglutinação exige justificativa técnica e econômica, que aqui não existe.

Risco de manutenção. Apontamento de restrição à competitividade por agrupamento de itens divisíveis sem motivação. Atenuado pelo valor baixo e pela urgência.

Providência recomendada. Registrar nos autos a justificativa pela adjudicação conjunta (urgência, entrega única, economia de frete, mesmo fornecedor com proposta mais vantajosa) ou pela contratação por item, com os valores unitários.

REDAÇÃO SUGERIDA Dada a urgência e a destinação dos itens a um único paciente, optou-se pela contratação de um único fornecedor para os quatro itens, com valor unitário discriminado, por reduzir o prazo de entrega e o custo logístico, sem prejuízo da competitividade, dado o valor reduzido da contratação.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> Nos termos da Lei nº 14.133/2021, as licitações de serviços devem observar o princípio do parcelamento do objeto, sempre que a medida mostrar-se técnica e economicamente viável. A opção pela aglutinação da contratação em lote único reveste-se de caráter excepcional e exige justificativa técnica fundamentada no Estudo Técnico Preliminar. (TCE-RJ, Acórdão 13594/2026 – Processo 244.954-3/2025) [fonte oficial]
>
> É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (Súmula vigente, aprovada pelo Acórdão 1782/2004-Plenário; data indicada = ano de aprovação.) (TCU, Súmula TCU 247) [fonte oficial]

3.4 Justificativa dos elementos não contemplados

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Estudo Técnico Preliminar, Página 1, penúltimo parágrafo

Constatação. O documento traz justificativa geral para não elaborar o ETP, baseada em custos e tempo. Mas não justifica, elemento a elemento, a ausência dos incisos do § 1º do art. 18 (quantidades, valor, parcelamento, alternativas e outros). A justificativa de custo e tempo é pouco convincente para uma compra de R$ 2.647,47 em que os elementos essenciais caberiam em poucas linhas.

O documento dispõe: “A não elaboração do documento pela equipe técnica responsável decorreu da análise” (Página 1, penúltimo parágrafo).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 2º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. (BRASIL, 2021, art. 18, § 2º)

Análise. O § 2º do art. 18 exige, no mínimo, os incisos I, IV, VI, VIII e XIII e, para os demais, justificativas. O decreto municipal pode disciplinar a facultatividade, mas não afasta a exigência de a Administração motivar a ausência dos elementos mínimos. Também não afasta a necessidade de a Administração registrar em outro documento os elementos mínimos (quantidades, valor, parcelamento).

Risco de manutenção. Omissão silenciosa de elementos tratada como falha de instrução processual.

Providência recomendada. Complementar os autos com um ETP simplificado ou com nota técnica que cubra os elementos mínimos (necessidade, quantidades, valor, parcelamento e conclusão). Em alternativa, justificar a ausência dos demais elementos e indicar onde os mínimos estão nos autos.

REDAÇÃO SUGERIDA Em razão de o objeto e o quantitativo estarem fixados em decisão judicial, não foram elaborados os elementos dos incisos II, III, V, VII, IX a XII do § 1º do art. 18, por [justificar item a item]. Os elementos mínimos dos incisos I, IV, VI, VIII e XIII constam em [documento/folha].

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.5 Enquadramento como dispensa emergencial (art. 75, VIII) sem demonstração da emergência e do lapso temporal

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Estudo Técnico Preliminar, Página 2, 2º parágrafo

Constatação. A contratação foi enquadrada como emergencial, mas o documento não demonstra a situação emergencial além da ordem judicial. O número do processo judicial (5003178-54.2024...) indica ação ajuizada em 2024, ao passo que a contratação ocorre em junho de 2026, sem explicação da razão de a Administração não ter planejado o fornecimento antes. O valor (R$ 2.647,47) também é baixo e poderia se enquadrar na dispensa por valor do art. 75, II, sem a necessidade de invocar a emergência.

O documento dispõe: “também a fundamentação legal de enquadramento da contratação almejada no inciso VIII do” (Página 2, 2º parágrafo).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 75, inciso VIII e pelo art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> É dispensável a licitação: […] nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; (BRASIL, 2021, art. 75, inciso VIII)

> É dispensável a licitação: […] para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; Vigência Vigência (BRASIL, 2021, art. 75, inciso II)

Análise. O art. 75, VIII, exige urgência de atendimento de situação que possa comprometer a segurança de pessoas e se limita à aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial. Se a urgência decorre da demora da própria Administração em atender a uma ordem antiga, o enquadramento pode ser questionado como emergência fabricada. A ordem judicial, por si só, não torna a dispensa emergencial automática.

Risco de manutenção. Questionamento do controle quanto à regularidade do enquadramento e à responsabilização do gestor. A reiteração da mesma dispensa para um tratamento contínuo agrava o risco.

Providência recomendada. Justificar nos autos o enquadramento escolhido: explicar o lapso entre a decisão judicial e a contratação (por exemplo, novo laudo, nova decisão, prazo curto fixado pelo Juízo) ou reenquadrar no inciso II do art. 75, se couber. Para fornecimentos futuros, planejar a contratação ordinária.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.6 Dispensa do Termo de Referência e contratação com base apenas em proposta comercial

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Estudo Técnico Preliminar, Página 2, 3º parágrafo

Constatação. O documento dispensa o Termo de Referência e afirma que o processo segue com base na decisão judicial e na proposta comercial. Não há registro de obrigações do fornecedor, prazo e local de entrega, critérios de recebimento, pagamento, penalidades ou fiscalização.

O documento dispõe: “de Referência formal também foi dispensada por se mostrar desnecessária para o caso.” (Página 2, 3º parágrafo).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 72, inciso I, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: […] documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo; (BRASIL, 2021, art. 72, inciso I)

Análise. O art. 72, I, admite estudo técnico, análise de riscos e termo de referência apenas "se for o caso" na instrução da dispensa, mas exige o documento de formalização da demanda. Mesmo sem um TR extenso, as condições de execução precisam estar formalizadas em algum instrumento, pois a decisão judicial fixa o objeto e não a relação contratual.

Risco de manutenção. Disputas sobre prazo de entrega, qualidade e pagamento, e dificuldade de comprovar o cumprimento da ordem judicial.

Providência recomendada. Formalizar, em nota técnica ou no instrumento contratual/nota de empenho, as condições de entrega, recebimento, pagamento e fiscalização.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.7 Alinhamento com o plano de contratações anual

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Estudo Técnico Preliminar

Constatação. O documento não menciona o plano de contratações anual nem justifica a ausência da contratação nele. Por decorrer de ordem judicial, a demanda provavelmente não era previsível, mas isso não foi registrado.

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 1º, inciso II e pelo art. 12, inciso VII, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: […] demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º, inciso II)

> No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: […] a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. (BRASIL, 2021, art. 12, inciso VII)

Análise. O art. 18, § 1º, II, exige demonstrar a previsão no plano de contratações anual, sempre que elaborado. O § 2º exige justificativa quando o elemento é omitido.

Risco de manutenção. Questionamento do controle interno sobre falha de planejamento. Demandas judiciais de saúde costumam se repetir e deveriam ser projetadas no plano seguinte.

Providência recomendada. Registrar nos autos se o Município elabora plano de contratações anual e, em caso positivo, indicar o item correspondente ou justificar a ausência pela natureza imprevisível da demanda judicial.

REDAÇÃO SUGERIDA A presente contratação não constava do plano de contratações anual, por decorrer de determinação judicial superveniente (processo nº 5003178-54.2024.4.02.5102), cuja demanda não era previsível ao tempo da elaboração do plano.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.8 Requisitos da contratação

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Estudo Técnico Preliminar, Página 2, 3º parágrafo

Constatação. Os requisitos limitam-se aos itens nominados pela decisão judicial. O documento diz que o objeto, o quantitativo e as condições de entrega foram definidos pelo Judiciário. Mas não os reproduz nem registra requisitos mínimos de qualidade, como registro/notificação na Anvisa, hipoalergenicidade, concentração da vitamina D3, validade mínima ou eventual indicação de marca.

O documento dispõe: “Desta maneira, considerando que o objeto, o quantitativo e as condições de entrega” (Página 2, 3º parágrafo).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 1º, inciso III, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: […] requisitos da contratação; (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º, inciso III)

Análise. O art. 18, § 1º, III, exige a definição dos requisitos da contratação. Sem eles, o fornecedor e o fiscal não têm parâmetro objetivo de aceitação, e eventual marca ou especificação restritiva exigida pela decisão fica sem justificativa registrada.

Risco de manutenção. Recebimento de produto inadequado ao quadro clínico, ou descumprimento da ordem judicial, por falta de parâmetro objetivo de conferência.

Providência recomendada. Complementar os autos com a especificação mínima de cada item (apresentação, concentração, registro sanitário, validade) e registrar se há marca ou fórmula exigida pela decisão judicial ou pelo laudo, para justificar a restrição.

REDAÇÃO SUGERIDA Os itens deverão atender integralmente à especificação constante do laudo médico e da decisão judicial, possuir registro/notificação regular na Anvisa e ser entregues com validade mínima de [__] meses. Eventual indicação de marca decorre exclusivamente de prescrição médica e da ordem judicial.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.9 Levantamento de mercado e escolha da solução

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Estudo Técnico Preliminar, Página 2, 3º parágrafo

Constatação. Não há levantamento de mercado nem comparação de alternativas de contratação. O objeto é imposto pela decisão judicial, o que reduz as alternativas de solução. Ainda assim, permanecem alternativas de forma de contratar: fornecimento por estoque da farmácia municipal, atas de registro de preços vigentes, dispensa em razão do valor (art. 75, II) ou dispensa emergencial. O documento cita apenas uma proposta comercial.

O documento dispõe: “decisão judicial e na proposta comercial obtida, conferindo a agilidade que a saúde do menor” (Página 2, 3º parágrafo).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 1º, inciso V, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: […] levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar; (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º, inciso V)

Análise. O art. 18, § 1º, V, exige a análise das alternativas possíveis e a justificativa técnica e econômica da escolha. Se omitido, o § 2º exige justificativa específica, e a justificativa genérica de custo e tempo não cobre esse ponto.

Risco de manutenção. Contratação por proposta única sem demonstração de que era a forma mais vantajosa, o que enfraquece a motivação.

Providência recomendada. Registrar nos autos, de forma sucinta, que o objeto é vinculado à decisão judicial e que foram consideradas as alternativas disponíveis (estoque, atas vigentes, outros fornecedores) e o motivo da escolha.

REDAÇÃO SUGERIDA Em razão de o objeto estar integralmente definido pela decisão judicial, não há alternativa de solução técnica. Foram consultados o estoque da Assistência Farmacêutica e as atas de registro de preços vigentes, sem disponibilidade dos itens, o que justifica a aquisição por dispensa.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.10 Resultados pretendidos

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Estudo Técnico Preliminar, Página 2, 2º parágrafo

Constatação. O resultado pretendido em saúde está descrito: evitar o agravamento do quadro e garantir o direito à saúde e a dignidade do paciente. Não há resultados de economicidade nem de melhor aproveitamento dos recursos, e não há indicador de acompanhamento.

O documento dispõe: “garantindo a efetividade do direito constitucional à” (Página 2, 2º parágrafo).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 1º, inciso IX, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: […] demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º, inciso IX)

Análise. O art. 18, § 1º, IX, pede o demonstrativo dos resultados pretendidos em economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros.

Risco de manutenção. Baixo. Impossibilidade de avaliar depois se a contratação atendeu ao esperado.

Providência recomendada. Acrescentar indicadores simples, como cumprimento do prazo da decisão, regularidade das entregas e comparação do preço pago com a referência de mercado.

REDAÇÃO SUGERIDA Resultados pretendidos: (i) cumprimento integral e tempestivo da decisão judicial; (ii) prevenção de agravamento clínico; (iii) aquisição por preço compatível com o mercado, evitando multa por descumprimento e novas contratações emergenciais.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.11 Providências prévias e capacitação de fiscais

GRAVIDADE BAIXA · Não conforme · Estudo Técnico Preliminar

Constatação. O documento não lista providências prévias à contratação, como designação e capacitação de fiscal ou gestor, forma de recebimento dos itens e comprovação do cumprimento perante o Juízo. A contratação já foi homologada, de modo que o foco passa a ser a execução.

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 1º, inciso X, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: [...] providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual; (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º, inciso X)

Análise. O art. 18, § 1º, X, prevê as providências da Administração antes do contrato, inclusive capacitação para fiscalização e gestão contratual.

Risco de manutenção. Baixo. Falha no recebimento ou no pagamento e dificuldade de comprovar o cumprimento da ordem judicial.

Providência recomendada. Designar formalmente fiscal e gestor do contrato (ou da nota de empenho), registrar o recebimento das entregas e o ateste, e prever a prestação de contas ao Juízo sobre o cumprimento da decisão.

REDAÇÃO SUGERIDA Providências prévias: designação de fiscal e suplente da Coordenação de Assistência Farmacêutica; conferência das entregas com a especificação da decisão judicial; registro do ateste e comunicação do cumprimento ao Juízo.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.12 Contratações correlatas e interdependentes

GRAVIDADE BAIXA · Não conforme · Estudo Técnico Preliminar

Constatação. Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes. A ação judicial parece ser de 2024, o que sugere fornecimentos anteriores dos mesmos itens ou de itens semelhantes, por meio de outras

contratações ou do estoque da assistência farmacêutica. O documento não informa sobre eles.

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 1º, inciso XI, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: [...] contratações correlatas e/ou interdependentes; (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º, inciso XI)

Análise. O art. 18, § 1º, XI, exige a identificação das contratações correlatas e/ou interdependentes, o que também evita fracionamento de despesa e permite agregar demandas.

Risco de manutenção. Baixo. Pode ocultar a recorrência do objeto e o fracionamento de despesa.

Providência recomendada. Listar, ou declarar a inexistência de, contratações anteriores ou vigentes para o mesmo paciente ou para os mesmos insumos, como fornecimentos anteriores, atas de registro de preços e dispensas anteriores.

REDAÇÃO SUGERIDA Contratações correlatas: [identificar processos/contratos anteriores de fornecimento ao paciente]. Não foram identificadas contratações interdependentes.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.13 Posicionamento conclusivo

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Estudo Técnico Preliminar, Página 2, 2º parágrafo

Constatação. O documento afirma que a disponibilização imediata é indispensável e que o processo segue para a contratação, o que equivale a uma conclusão implícita. Não há, porém, posicionamento formal sobre a viabilidade e a adequação da contratação. Aliás, o texto declara que o estudo não foi elaborado.

O documento dispõe: “a disponibilização imediata dos itens configura medida indispensável” (Página 2, 2º parágrafo).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 1º, inciso XIII e pelo art. 18, § 2º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: […] posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º, inciso XIII)

> O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. (BRASIL, 2021, art. 18, § 2º)

Análise. O art. 18, § 1º, XIII, e o § 2º tornam obrigatório o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para atender à necessidade.

Risco de manutenção. Baixo. A autoridade decide sem registro objetivo da viabilidade.

Providência recomendada. Acrescentar parágrafo conclusivo declarando expressamente a viabilidade e a adequação da contratação.

REDAÇÃO SUGERIDA Conclui-se pela viabilidade e adequação da contratação, por ser a medida necessária e proporcional ao cumprimento da decisão judicial e à proteção da saúde do paciente.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é elemento essencial da etapa do planejamento das contratações públicas, caracterizando o interesse público envolvido e a sua melhor solução, servindo de base para a elaboração do anteprojeto, do Termo de Referência (TR) ou do Projeto Básico (PB), caso se conclua pela viabilidade da contratação. Deve, portanto, evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, devendo conter os elementos estabelecidos na Lei de Licitações. (TCE-RJ, Acórdão 4011/2025 – Processo 213.538-0/2024) [fonte oficial]

3.14 Documento intitulado "Estudo Técnico Preliminar" que declara não ser o estudo; amparo em decreto municipal de leitura incerta

GRAVIDADE BAIXA · Apontamento adicional · Estudo Técnico Preliminar, Página 1, penúltimo parágrafo

Constatação. O título é "ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR", mas o conteúdo é uma declaração de dispensa de elaboração. O texto do decreto transcrito, obtido por OCR, ficou ilegível quanto aos incisos do art. 75 ("incisos |, II, Vl e VI"), e não

permite confirmar que o inciso VIII está entre os incisos que tornam o ETP facultativo. A justificativa se baseia em custo e tempo.

O documento dispõe: “A não elaboração do documento pela equipe técnica responsável decorreu da análise” (Página 1, penúltimo parágrafo).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 2º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. (BRASIL, 2021, art. 18, § 2º)

Análise. O § 2º do art. 18 impõe os elementos mínimos do ETP. A facultatividade prevista em decreto local precisa ser lida em conformidade com a lei, e a motivação deve ser consistente e verificável nos autos.

Risco de manutenção. Confusão sobre a natureza do documento e fragilidade da motivação perante o controle externo.

Providência recomendada. Renomear o documento (por exemplo, "Justificativa de dispensa de ETP e nota técnica da contratação") e anexar cópia legível do decreto, com indicação do dispositivo aplicável. Reforçar a motivação além de custo e tempo, relacionando-a à existência de decisão judicial que fixa o objeto e as quantidades.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

4 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

Os pontos a seguir não configuram irregularidade, mas podem ser aperfeiçoados para dar mais segurança ao processo:

a) **Descrição da necessidade e do problema a resolver:** Anexar aos autos a decisão judicial e o laudo médico (com proteção de dados pessoais do menor). Indicar o prazo de duração do tratamento e a razão clínica de cada um dos quatro itens, para que a necessidade fique rastreável. (art. 18, § 1º, inciso I, da Lei 14.133/2021; art. 18, § 2º, da Lei 14.133/2021).

b) **Descrição da solução como um todo:** Indicar nos autos local, forma e periodicidade das entregas e quem recebe o produto, pois só a expressão "entrega imediata" não define a execução. Se o fornecimento continuar, prever a reposição. (art. 18, § 1º, inciso VII, da Lei 14.133/2021).

5 CONCLUSÃO

O processo está homologado. As providências, portanto, dirigem-se à complementação dos autos e à execução contratual. Recomenda-se: (i) juntar aos autos a decisão judicial, o laudo médico, as quantidades e a periodicidade de entrega; (ii) documentar a pesquisa de preços (art. 23) e a compatibilidade do valor de R$ 2.647,47, que hoje se apoia em uma única proposta; (iii) reexaminar e fundamentar o enquadramento no art. 75, VIII, diante do valor baixo e do possível lapso entre a ordem judicial e a contratação; (iv) justificar o não parcelamento; (v) designar fiscal e registrar contratações correlatas. Como o fornecimento tende a ser recorrente, é recomendável planejar as próximas aquisições com ETP simplificado ou formalização equivalente, com quantitativos e preços documentados, para evitar dispensas sucessivas sem planejamento. A ausência de ETP formal foi justificada, em tese, com base no decreto municipal. Essa justificativa se apoia apenas em custo e tempo e, por isso, é frágil. O parecer é opinativo e a decisão de manter ou corrigir cabe à autoridade competente.

Recomendam-se, por ordem de prioridade, as seguintes providências:

1. **Estimativa das quantidades com memória de cálculo** (gravidade média, item 3.1): Incluir nos autos tabela com item, unidade, quantidade, periodicidade e período, com referência à folha da decisão ou do laudo. Avaliar se o fornecimento é contínuo, para planejar a próxima aquisição de forma agregada, em vez de dispensas sucessivas.
2. **Estimativa do valor da contratação** (gravidade média, item 3.2): Se houver pesquisa de preços em outro documento dos autos, referenciá-la. Caso contrário, complementar com preços de painéis oficiais, contratações similares de outros entes ou ao menos três cotações, e registrar a metodologia. Verificar se o preço contratado é compatível e documentar a conclusão. Se houver sobrepreço, buscar a readequação nas próximas entregas.

3. **Justificativa do parcelamento ou não** (gravidade média, item 3.3): Registrar nos autos a justificativa pela adjudicação conjunta (urgência, entrega única, economia de frete, mesmo fornecedor com proposta mais vantajosa) ou pela contratação por item, com os valores unitários.

4. **Justificativa dos elementos não contemplados** (gravidade média, item 3.4): Complementar os autos com um ETP simplificado ou com nota técnica que cubra os elementos mínimos (necessidade, quantidades, valor, parcelamento e conclusão). Em alternativa, justificar a ausência dos demais elementos e indicar onde os mínimos estão nos autos.

5. **Enquadramento como dispensa emergencial (art. 75, VIII) sem demonstração da emergência e do lapso temporal** (gravidade média, item 3.5): Justificar nos autos o enquadramento escolhido: explicar o lapso entre a decisão judicial e a contratação (por exemplo, novo laudo, nova decisão, prazo curto fixado pelo Juízo) ou reenquadrar no inciso II do art. 75, se couber. Para fornecimentos futuros, planejar a contratação ordinária.

6. **Dispensa do Termo de Referência e contratação com base apenas em proposta comercial** (gravidade média, item 3.6): Formalizar, em nota técnica ou no instrumento contratual/nota de empenho, as condições de entrega, recebimento, pagamento e fiscalização.

7. **Alinhamento com o plano de contratações anual** (gravidade baixa, item 3.7): Registrar nos autos se o Município elabora plano de contratações anual e, em caso positivo, indicar o item correspondente ou justificar a ausência pela natureza imprevisível da demanda judicial.

8. **Requisitos da contratação** (gravidade baixa, item 3.8): Complementar os autos com a especificação mínima de cada item (apresentação, concentração, registro sanitário, validade) e registrar se há marca ou fórmula exigida pela decisão judicial ou pelo laudo, para justificar a restrição.

9. **Levantamento de mercado e escolha da solução** (gravidade baixa, item 3.9): Registrar nos autos, de forma sucinta, que o objeto é vinculado à decisão judicial e que foram consideradas as alternativas disponíveis (estoque, atas vigentes, outros fornecedores) e o motivo da escolha.

10. **Resultados pretendidos** (gravidade baixa, item 3.10): Acrescentar indicadores simples, como cumprimento do prazo da decisão, regularidade das entregas e comparação do preço pago com a referência de mercado.
11. **Providências prévias e capacitação de fiscais** (gravidade baixa, item 3.11): Designar formalmente fiscal e gestor do contrato (ou da nota de empenho), registrar o recebimento das entregas e o ateste, e prever a prestação de contas ao Juízo sobre o cumprimento da decisão.
12. **Contratações correlatas e interdependentes** (gravidade baixa, item 3.12): Listar, ou declarar a inexistência de, contratações anteriores ou vigentes para o mesmo paciente ou para os mesmos insumos, como fornecimentos anteriores, atas de registro de preços e dispensas anteriores.
13. **Posicionamento conclusivo** (gravidade baixa, item 3.13): Acrescentar parágrafo conclusivo declarando expressamente a viabilidade e a adequação da contratação.
14. **Documento intitulado "Estudo Técnico Preliminar" que declara não ser o estudo; amparo em decreto municipal de leitura incerta** (gravidade baixa, item 3.14): Renomear o documento (por exemplo, "Justificativa de dispensa de ETP e nota técnica da contratação") e anexar cópia legível do decreto, com indicação do dispositivo aplicável. Reforçar a motivação além de custo e tempo, relacionando-a à existência de decisão judicial que fixa o objeto e as quantidades.

Todos os aspectos identificados foram informados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, para que o destinatário disponha de visão completa do processo. Trata-se de parecer técnico de natureza opinativa: as recomendações não o vinculam, e a decisão de promover os ajustes ou manter os documentos como estão compete exclusivamente a quem recebe este parecer, sob sua responsabilidade (STF, MS 24.631/DF; art. 28 do Decreto-Lei nº 4.657/1942). Este parecer não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021).

É o parecer técnico, de caráter opinativo, salvo melhor juízo.

Maricá (RJ), 29 de outubro de 2026.

Agente Licitacon

Análise técnica automatizada em licitações e contratos

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Redação dada pela Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 1 abr. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Mandado de Segurança nº 24.631/DF. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgado em 9 ago. 2007. Diário da Justiça, Brasília, DF, 1 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Súmula TCU 247. Relator: Ministro(a) Marcos Vinicios Vilaça. Julgado em 1 jan. 2004. TCU – Súmulas. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-EJURIS-34240/score%2520desc/0. Acesso em: 29 out. 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ – SECRETARIA DE SAÚDE. Estudo Técnico Preliminar — Processo 10247/2026 (PNCP 29131075000193-1-000277/2026). Disponível em: https://pncp.gov.br/app/editais/29131075000193/2026/277. Acesso em: 29 out. 2026.

RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (Plenário). Acórdão 13594/2026 – Processo 244.954-3/2025. Relator: Conselheiro Andrea Siqueira Martins. Julgado em 13 abr. 2026. TCE-RJ – Jurisprudência Selecionada. Disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/jurisprudencia-selecionada. Acesso em: 29 out. 2026.

RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (Plenário). Acórdão 4011/2025 – Processo 213.538-0/2024. Relator: Conselheiro Marcelo Verdini Maia. Julgado em 3 fev. 2025. TCE-RJ – Jurisprudência Selecionada (Boletim de Jurisprudência TCE-RJ 02/2025). Disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/jurisprudencia-selecionada. Acesso em: 29 out. 2026.

RIO DE JANEIRO (Município). Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (Plenário). Voto 268/2026 · Proc. 040/102817/2026 · Enunciado 339. Relator: Conselheiro Thiago Kwiatkowski Ribeiro. Julgado em 11 set. 2026. TCM-RJ – TCMJuris (decisões selecionadas). Disponível em: https://etcm.tcmrio.tc.br/Processo/Ficha?ctid=2471357. Acesso em: 29 out. 2026.

APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO

Todos os itens do roteiro aplicados a este processo.

ITEM	DOCUMENTO	RESULTADO	FUNDAMENTO
Estimativa do valor da contratação	Estudo Técnico Preliminar	● Não conforme	art. 18, § 1º, inciso VI; art. 18, § 2º; art. 23
Justificativa do parcelamento ou não	Estudo Técnico Preliminar	● Não conforme	art. 18, § 1º, inciso VIII; art. 18, § 2º; art. 47, inciso II; art. 47, § 1º; art. 40, inciso V, alínea b
Providências prévias e capacitação de fiscais	Estudo Técnico Preliminar	● Não conforme	art. 18, § 1º, inciso X
Contratações correlatas e interdependentes	Estudo Técnico Preliminar	● Não conforme	art. 18, § 1º, inciso XI
Alinhamento com o plano de contratações anual	Estudo Técnico Preliminar	● Parcialmente conforme	art. 18, § 1º, inciso II; art. 12, inciso VII
Requisitos da contratação	Estudo Técnico Preliminar	● Parcialmente conforme	art. 18, § 1º, inciso III
Estimativa das quantidades com memória de cálculo	Estudo Técnico Preliminar	● Parcialmente conforme	art. 18, § 1º, inciso IV; art. 18, § 2º
Levantamento de mercado e escolha da solução	Estudo Técnico Preliminar	● Parcialmente conforme	art. 18, § 1º, inciso V
Resultados pretendidos	Estudo Técnico Preliminar	● Parcialmente conforme	art. 18, § 1º, inciso IX
Posicionamento conclusivo	Estudo Técnico Preliminar	● Parcialmente conforme	art. 18, § 1º, inciso XIII; art. 18, § 2º
Justificativa dos elementos não contemplados	Estudo Técnico Preliminar	● Parcialmente conforme	art. 18, § 2º
Enquadramento como dispensa emergencial (art. 75, VIII) sem demonstração da emergência e do lapso temporal	Estudo Técnico Preliminar	● Apontamento adicional	art. 75, inciso VIII; art. 75, inciso II
Dispensa do Termo de Referência e contratação com base apenas em proposta comercial	Estudo Técnico Preliminar	● Apontamento adicional	art. 72, inciso I
Documento intitulado "Estudo Técnico Preliminar" que declara não ser o estudo; amparo em decreto municipal de leitura incerta	Estudo Técnico Preliminar	● Apontamento adicional	art. 18, § 2º
Descrição da necessidade e do problema a resolver	Estudo Técnico Preliminar	● Conforme	art. 18, § 1º, inciso I; art. 18, § 2º
Descrição da solução como um todo	Estudo Técnico Preliminar	● Conforme	art. 18, § 1º, inciso VII
Impactos ambientais e medidas mitigadoras	Estudo Técnico Preliminar	● Não se aplica	art. 18, § 1º, inciso XII; art. 11, inciso IV

APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES

a) Cada item do roteiro de verificação foi conferido nos documentos enviados; o trecho transcrito indica onde a constatação foi feita.

b) Os dispositivos legais reproduzem o texto oficial vigente constante da base normativa do Licitacon na data da análise, conferido automaticamente quanto à existência, revogação e veto.

c) Os precedentes provêm exclusivamente da Biblioteca Licitacon, com indicação da fonte oficial; a ausência de precedente listado não significa ausência de jurisprudência.

d) Cálculos de planilha são conferidos por programa a partir de arquivo em Excel; planilhas em PDF não permitem conferir fórmulas.

e) Normas estaduais e municipais, regulamentos internos e orientações locais somente são considerados quando enviados com os documentos.

f) O parecer é opinativo: aponta todos os aspectos identificados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, e a decisão sobre cada recomendação cabe ao destinatário.

g) Apontamentos adicionais são questões relevantes encontradas no documento que não constam do roteiro padrão; seus fundamentos legais também são conferidos na base oficial.

h) O código de verificação 8D6FF1E594 identifica o conteúdo desta análise; qualquer alteração no resultado gera código diferente.